اللهم الا ان يقال الشرط هو حصول الابتداء بالصفا ولو كان في الانثناء غايته انه يلزمه ترك شوط واحد في الانتهاء وهو من ترك الواجبات فيلزمه جزاء الواجب ونظير الابتداء من الحجر الاسود في الطواف الا ان في الطواف يحتاج الى اعادة نية الابتداء في الانثناء بخلاف السعي فانه لا يشترط فيه النية ولو في الابتداء والتحقيق ان الشوط الاول في الطواف والسعي اذا لم يكن مبدوأ بما هو مشروع لا يصح وقوعه ولا يثاب عليه بناء على القول بالشرط ويصح أداؤه لكن يعاقب عليه عقابا دون عقاب ترك الفرض بناء على القول بالوجوب وعلى كل تقدير يلزمه الجزاء او الاعادة في الشوط الآخر اما بناء على عدم صحة الشوط وبقاء شوط آخر في ذمته اذا قلنا ان الابتداء شرط واما بناء على عدم اتيانه الشوط الاول بوصف الوجوب فكأنه لم يأت فيجب عليه الاعادة او يجب عليه الجزاء لترك الواجب وعدم تداركه بالاعادة (الخامس أن يكون السعي بعد طواف) أي أي طواف كان (على طهارة عن الجنابة والحيض) وكذا حكم النفاس (فان لم يكن طاهرا) اي عنهما (وقت الطواف لم يجز رأسا) اي أصلا (هكذا صرح به صاحب البدائع) وهذا أمارة كون التطهر عنهما شرطا والا فلو كان واجبا لجاز سعيه ناقصا وانجبر بالدم وقد تقدم انه واجب (واما الطهارة عن الحدث الاصغر في الطواف) وكذا طهارة البدن والثوب والمكان (فليست بشرط لصحة السعي) فيصح سعيه كاملا وان كان طوافه ناقصا وحاصل ما في البدائع ملخصا ان حصول الطواف على الطهارة عن الحدث الاكبر شرط جواز السعي سواء كان طاهرا وقت السعي املا وان لم يكن طاهرا وقت الطواف عنه لم يجز سعيه مطلقا سواء كان طاهرا في وقت سعيه ام لا لكن فيه اشكال وهو أن الطهارة ليست من شرائط صحة الطواف فكيف تكون شرطا لكون السعي بعد طواف على طهارة بل الشرط هو وقوع السعي عقب طواف صحيح لا بعد طواف كامل مشتمل على أداء واجباته وقد سبق ان الطهارة عن الحدث الاكبر والاصغر من واجبات الطواف لا من شرائط صحته ولذا قال ابن الهمام وما في البدائع من قولي ان حصول الطواف على طهارة عن الحيض من شرائط جواز السعي تساهل اي تسامح حيث نزل الواجب منزلة الشرط ولان الطواف الذي هو الركن القوي اذا صح مع الجنابة فالسعي بعده اولى ان يصح ولانه كما ان طواف المحدث معتد به من وجه كذلك طواف الجنب معتد به من وجه ولهذا يتحلل به فكما يصح السعي بعد طواف مع الحدث اتفاقا كذلك ينبغي أن يصح مع الجنابة لعدم الفرق بينهما في الاعتداد في حق التحلل وبهذا يندفع ما قاله في الكبير من انه يشترط لصحة السعي ان يكون بعد الطواف على الطهارة عن الجنابة كما قاله في البدائع ولا يشترط كونه على طهارة عن الحدث كما في غيره فرقا بين الحدث الغليظ والخفيف واغرب حيث قال مستدلا على مدعاه وقد صرح بالفرق فيما نحن فيه الكرماني والطرابلسي وصاحب الفتح أيضا فيمن طاف للقدوم على غير طهارة وسعى بعده ان كان جنبا فعليه اعادة السعي وجوبا وان لم يعد فعليه الدم وان كان محدثا يعيد السعي استحبابا وان لم يعد لا شيء عليه فهذا صريح أيضا في اشتراط الطهارة في الطواف لصحة السعي انتهى وهذا خطأ ظاهر لا يخفى لان فيما ذكره عن الجماعة تصريحا بصحة السعي بعد طوافه جنبا غايته انه يجب عليه اعادة السعي بعد طواف كامل وان لم يعد فعليه الدم والله أعلم (السادس الوقت) وهو اشهر الحج لكن يشترط تقدم الاحرام (لسعي الحج) اي بخلاف سعي العمرة فانه لا يشترط أن يقع في الوقت الا اذا كان قارنا او متمتعا (فلو أحرم بالحج وسعى له) أي كاملا او ناقصا وتوابعه طواف (قبل أشهر الحج لم يصح سعيه) لان السعي من الواجبات والوقت

لكل ذنب قوى عليه بدني
بعافيتك ونالته قدرتي
بفضل نعمتك وانبسطت
اليه يدي بسعة رزقك
واحتجبت عن الناس
بسترك واتكلت فيه عند
خوفي منك على أمانك
ووثقت من سطوتك على
فيه بحلمك وعولت فيه
على كرم وجهك وعفوك
فصل يارب وسلم وبارك
على سيدنا محمد وعلى آل
سيدنا محمد واغفره لي يا خير
الغافرين اللهم اني استغفرك
لكل ذنب يدعو الى غضبك
او يدني من سخطك او يميل
بي الى ما نهيتني عنه أو
يباعدني عما دعوتني اليه
فصل يارب وسلم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد واغفره لي